



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
 Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0525048-76.2017.4.05.8100/CE

RELATOR: JUIZ FEDERAL SERGIO DE ABREU BRITO

REQUERENTE: FRANCIVALDO GOMES DE SOUZA

ADVOGADO: TITO PORFIRIO SAMPAIO (OAB CE002874)

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO E OUTRO

VOTO

1. Trata-se de pedido de uniformização nacional suscitado pela PARTE AUTORA em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Ceará, no qual se discute o direito à averbação como tempo de serviço/contribuição do período em que o autor foi aluno aprendiz em Escola Técnica Federal.

2. Aduz o requerente, em síntese, que o acórdão da Turma Recursal de origem diverge da jurisprudência desta TNU (Súmula 18) e do Superior Tribunal de Justiça.

3. Admitido o incidente na origem e pela Presidência desta TNU, os autos foram distribuídos para julgamento.

4. É o relatório.

5. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça.

6. Ao proceder ao juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização, observo que os pressupostos processuais foram preenchidos e que a divergência jurisprudencial restou demonstrada.

7. O que se discute no presente pedido de uniformização é se, além da remuneração (ainda que indireta) auferida pelo aluno aprendiz, exige-se a comprovação do vínculo empregatício, ou seja, a relação de trabalho/emprego, para a contagem do respectivo período para fins de aposentadoria previdenciária.

8. Nos termos da Súmula 18 desta TNU, publicada em 07/10/2004, "*Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária*".

9. Ocorre que consoante a jurisprudência atual do STJ, "*é possível o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para complementação de tempo de serviço, objetivando fins previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento da União*" (STJ, AgRg no AREsp 227166/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2013).

10. Convém mencionar também decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

CONTRADITÓRIO – PRESSUPOSTOS – LITÍGIO – ACUSAÇÃO. O contraditório, base maior do devido processo legal, requer, a teor do disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, litígio ou acusação, não alcançando os atos sequenciais alusivos ao registro de aposentadoria. PROVENTOS DA APOSENTADORIA – TEMPO DE SERVIÇO – ALUNO-APRENDIZ – COMPROVAÇÃO. O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros. (MS 31518, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017)

11. Considerando a relevância do tema, com multiplicidade de feitos sobre a mesma questão de direito, e que a Súmula 18 desta TNU está em aparente dissonância (ou mesmo incompleta) com decisões supervenientes do STJ e STF, proponho sua afetação como representativo de controvérsia, na forma do art. 17 do Regimento Interno da TNU.

12. Desde logo defino o tema controvertido: **“saber se para o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional, objetivando fins previdenciários, exige-se além da remuneração, mesmo que indireta, a comprovação da presença de algum outro requisito em relação à execução do ofício para o qual recebia a instrução”**.

13. Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado por esta TNU sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

Documento eletrônico assinado por **SERGIO DE ABREU BRITO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000084605v4** e do código CRC **61b84975**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SERGIO DE ABREU BRITO
Data e Hora: 26/8/2019, às 15:56:41

0525048-76.2017.4.05.8100 **900000084605 .V4**